

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021) - Fase Preparatória

1) Introdução

Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de licitações e contratos, seguindo a nova Lei 14.133/2021. Vamos abordar uma nova parte da lei de licitações, que aborda a instrução do processo, mais especificamente a **fase preparatória**.

Na aula anterior, apresentei um esquema das fases do processo licitatório, conforme o artigo 17 da lei.

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

- I - preparatória;
- II - de divulgação do edital de licitação;
- III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
- IV - de julgamento;
- V - de habilitação;
- VI - recursal;
- VII - de homologação.

Temos as fases preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas de lance, classificação e julgamento, habilitação, recurso e homologação.



No entanto, é importante notar que a nova lei de licitações não apresenta essas fases de forma sequencial, em seus artigos. Portanto, começaremos discutindo a fase preparatória, dos artigos 18 ao 27. Em seguida, abordaremos a divulgação do edital, que inicia no artigo 53.

2) Fase Preparatória

Nesta aula focaremos exclusivamente na fase preparatória da licitação, que abrange os artigos 18 ao 27, nos quais encontramos as regras essenciais relacionadas a essa etapa.

O artigo 18 inicia explicando que **essa fase é caracterizada pelo planejamento**. É a fase interna da licitação, onde ocorrem os preparativos da licitação, antes da publicação do edital. Os atos preparatórios são realizados, como o planejamento, a elaboração do projeto, do edital e do contrato. Quando o edital é publicado, significa que essa fase interna já foi concluída.

Confira o Art. 18 da Lei 14.133/21:

Art. 18. A **fase preparatória** do processo licitatório é caracterizada pelo **planejamento** e deve **compatibilizar-se com o plano de contratações anual** de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e **com as leis orçamentárias**, bem como abordar todas as considerações **técnicas, mercadológicas e de gestão** que podem interferir na contratação, compreendidos:

- I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
- II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
- III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
- IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
- V - a elaboração do edital de licitação;
- VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
- VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
- VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
- X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
- XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

- I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
- II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
- III - requisitos da contratação;
- IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
- V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
- VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
- VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
- VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
- IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
- X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
- XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
- XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

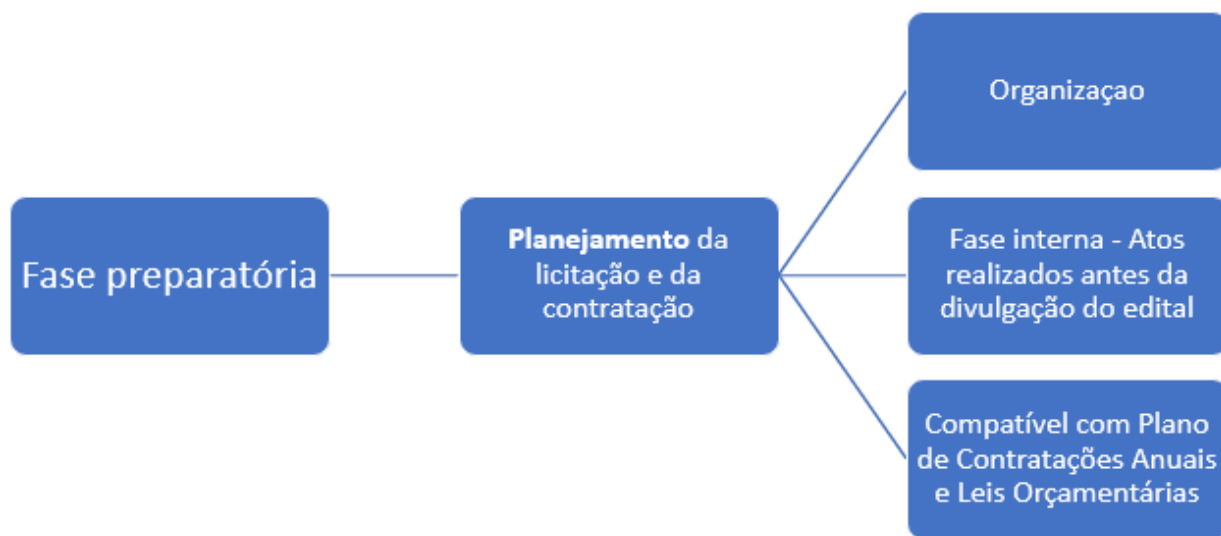
§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Assim, **a fase preparatória é essencialmente marcada pelo planejamento**, e aqui é aplicado o princípio do planejamento de forma significativa. Este princípio é crucial nesta etapa, pois é durante o planejamento que a administração pública organiza a licitação, assegurando sua compatibilidade com o planejamento do órgão. Isso significa que a licitação e a subsequente contratação devem estar alinhadas com o planejamento prévio realizado pelo órgão público.

Essa compatibilidade é essencial, como preconiza o princípio do planejamento, que abrange tanto o planejamento estratégico quanto o orçamentário. Na fase preparatória, fica evidente que **a contratação pretendida deve ser compatível com o plano de contratações anuais**.

Este plano é elaborado por um órgão específico de cada ente federativo, responsável por coordenar as contratações anuais de todos os órgãos e entidades pertencentes a esse ente. Por exemplo, no estado de Goiás, há um órgão designado para esse fim, que elabora o plano de contratações anuais, otimizando os processos de contratação.

Além disso, é necessário que a contratação esteja em conformidade com as leis orçamentárias. Isso implica ter indicação orçamentária, ou seja, verificar se há disponibilidade financeira e previsão orçamentária para a realização do contrato. Portanto, na fase preparatória, o gestor público deve demonstrar e comprovar essa compatibilidade com o plano de contratações anuais e com as leis orçamentárias.



3) Elementos da Fase Preparatória

Continuando, vamos agora discutir alguns elementos importantes que devem estar presentes na fase preparatória da licitação. É importante ressaltar que nosso estudo não se limita a analisar artigo por artigo da lei. Prefiro uma abordagem mais dinâmica, trabalhando por meio de tópicos para apresentar o conteúdo de forma mais acessível. Quando necessário, farei referência específica a artigos da lei, mas a ideia é explorar o tema de maneira mais fluida.

3.1) Estudo Técnico Preliminar

O primeiro ponto que destaco é o estudo técnico preliminar. Na fase preparatória, o processo licitatório deve incluir esse estudo, que é elaborado logo no início do processo. Como o próprio nome sugere, é uma **análise preliminar feita no início do processo licitatório**, que deve conter dois elementos essenciais.

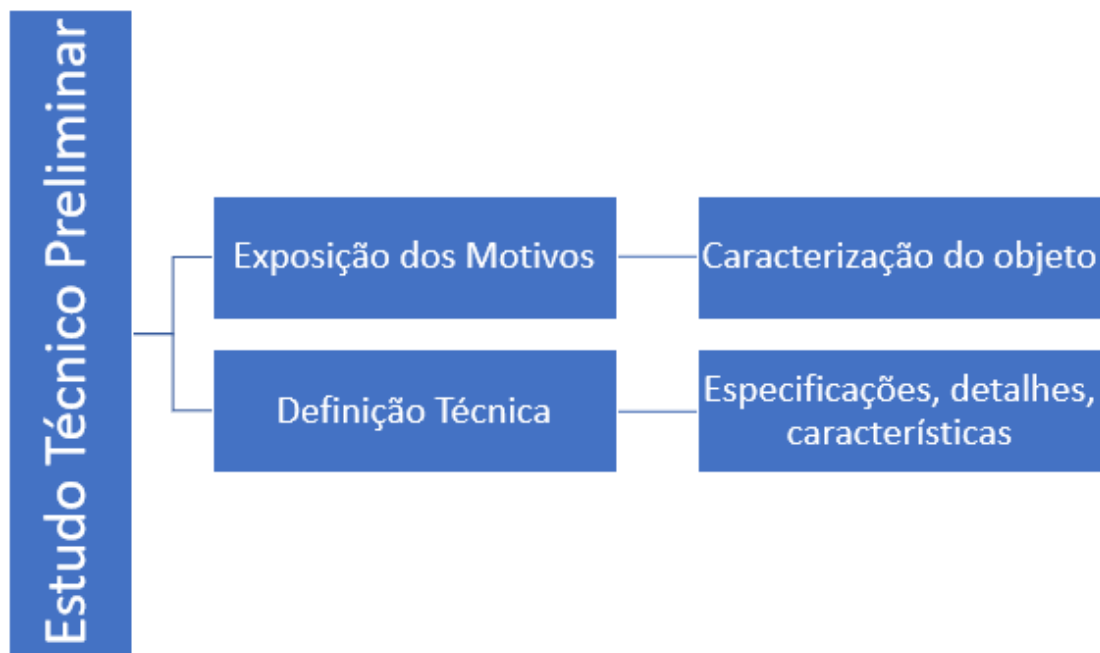
O primeiro elemento é a **exposição de motivos**. Nessa exposição, a administração deve explicar os **motivos que a levaram a se interessar por aquele contrato**, ou seja, por que deseja realizar aquela contratação. É nessa parte que **se caracteriza o objeto** da licitação, de forma simples e direta.

Por exemplo, se a administração pretende construir uma escola, ela descreverá o objeto como "construção de uma escola com cinco salas de aula, um auditório e uma biblioteca". Além disso, deve ser apresentada a necessidade que justifica a contratação, como a falta de vagas nas escolas públicas municipais.

O segundo elemento é a **definição técnica do objeto** a ser licitado, que vai além da simples indicação do objeto. Seguindo o exemplo mencionado, aqui, são **especificados detalhes técnicos e características** da construção, como as dimensões das salas de aula, da biblioteca e do auditório, bem como as técnicas e materiais a serem utilizados.

Essas especificações técnicas podem ser apresentadas por meio de um termo de referência, anteprojeto ou projeto básico/executivo, conforme o caso. Por exemplo, em uma contratação integrada, onde o particular fica responsável pelo projeto básico e executivo, a administração não define o objeto através do projeto executivo, pois este será elaborado pelo particular. Nesse caso, a definição do objeto é feita por meio do termo de referência ou projeto básico.

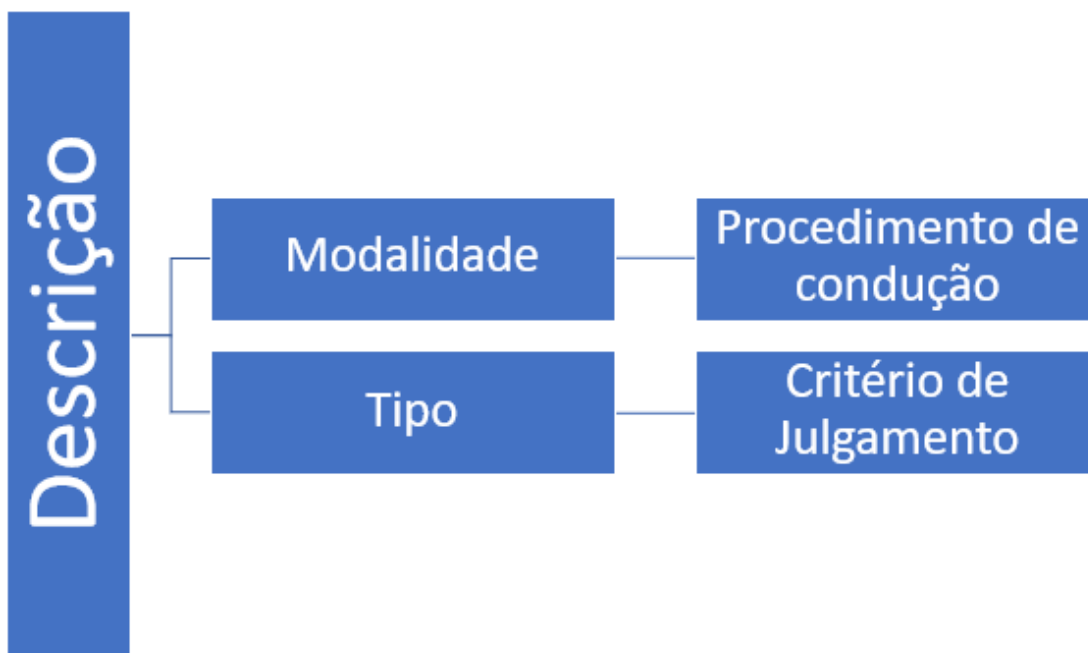
Então, conforme as necessidades e características específicas de cada contratação, será determinado o tipo de documento a ser utilizado para definir o objeto a ser licitado.



3.2) Descrição da Modalidade e do Tipo de Licitação

O primeiro ponto a ser destacado é a descrição da modalidade e do tipo de licitação. São conceitos distintos e é fundamental compreendê-los. Na fase preparatória, enquanto a administração está elaborando o edital, deve deixar claro **qual modalidade de licitação** será utilizada, ou seja, o **procedimento pelo qual a licitação será conduzida**. Isso pode variar entre concorrência, pregão, diálogo competitivo, concurso, leilão, entre outros.

Além disso, é **necessário definir o tipo de licitação**, que se refere ao **critério de julgamento**, como menor preço, melhor técnica, técnica e preço, entre outros. Essas informações devem estar claras no edital para que os licitantes saibam como participar do processo.



3.3) Declaração de Adequação Orçamentária

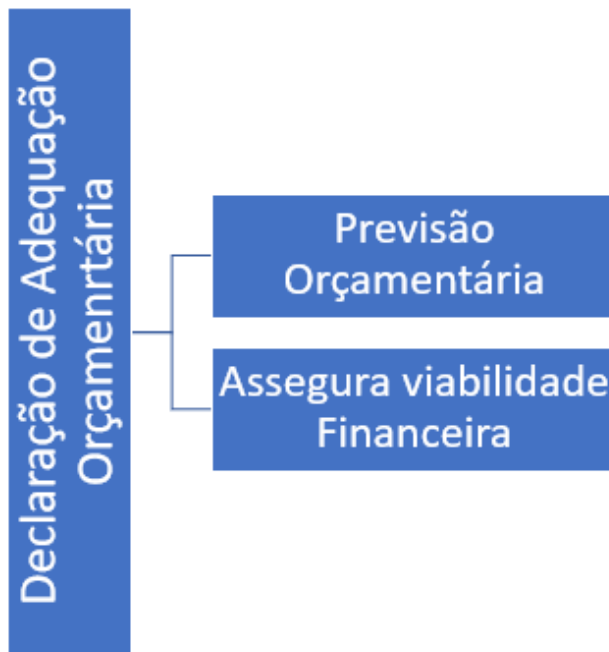
Outro elemento importante é a **declaração de adequação orçamentária**. Aqui, a administração pública precisa declarar qual é a **previsão orçamentária para a contratação**, garantindo que a mesma esteja em conformidade com as leis orçamentárias vigentes. Essa declaração é essencial para assegurar a viabilidade financeira do processo.

Trata-se de uma declaração formal emitida pela administração pública, na qual se atesta que a contratação pretendida está de acordo com as leis orçamentárias em vigor. Essa declaração é essencial para garantir a viabilidade financeira do processo licitatório e para assegurar que os recursos necessários para a execução do contrato estão disponíveis dentro do orçamento previsto.

Em termos práticos, a Declaração de Adequação Orçamentária pode ser exemplificada da seguinte forma: Suponha que uma prefeitura pretenda realizar uma licitação para a construção de uma nova escola municipal. Antes de lançar o edital e iniciar o processo licitatório, é necessário realizar uma análise detalhada do orçamento municipal para garantir que existem recursos suficientes para cobrir os custos da obra.

Nesse contexto, a administração pública deve elaborar a Declaração de Adequação Orçamentária, na qual será declarado o montante disponível no orçamento destinado à construção da escola. Essa declaração precisa ser fundamentada em dados concretos, como o valor previsto para a obra, custos adicionais (como desapropriação de terrenos, por exemplo), e demais despesas relacionadas ao projeto.

Além disso, é importante que a declaração seja emitida por autoridade competente e que esteja de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pela legislação vigente.



3.4) Termo de Referência

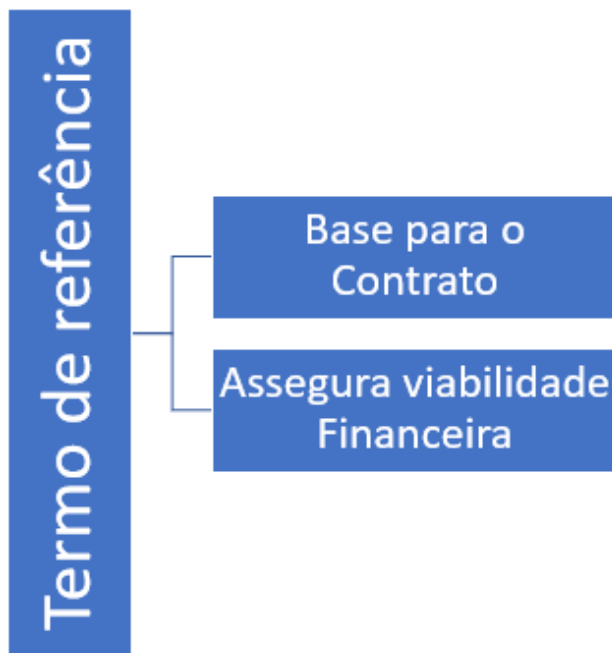
Além disso, é necessário elaborar o **termo de referência**, que servirá como base para a construção do contrato. Esse documento deve **especificar detalhadamente** o objeto a ser licitado e contratado, sendo fundamental para garantir a clareza e objetividade do processo.

Por exemplo, imagine que uma prefeitura deseja realizar uma licitação para contratar uma empresa responsável pela prestação de serviços de limpeza urbana. Antes de lançar o edital, é necessário elaborar um documento que descreva detalhadamente o que se espera da empresa contratada, incluindo os serviços a serem prestados, as áreas a serem atendidas, os equipamentos necessários, os prazos de execução, entre outros aspectos relevantes.

Nesse caso, o Termo de Referência seria elaborado pela equipe técnica da prefeitura, em colaboração com especialistas na área de limpeza urbana, levando em consideração as necessidades específicas do município. O documento incluiria informações detalhadas sobre os serviços a serem prestados, como varrição de ruas, coleta de lixo, limpeza de praças e áreas públicas, entre outros.

Além disso, o Termo de Referência também estabeleceria critérios de qualidade e desempenho que a empresa contratada deverá atender, bem como as penalidades previstas em caso de descumprimento das obrigações contratuais.

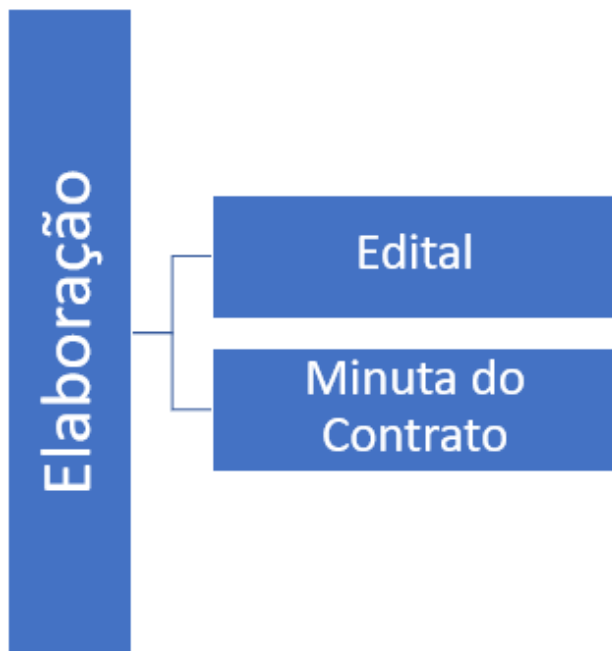
Por exemplo, poderia ser estabelecido que a empresa contratada deverá realizar a coleta de lixo em determinadas áreas da cidade em dias específicos da semana, e que o serviço deverá ser executado de forma eficiente e dentro dos padrões de limpeza estabelecidos pela legislação vigente. Caso a empresa não cumpra com suas obrigações, poderá sofrer penalidades como multas ou até mesmo a rescisão do contrato.



3.5) Edital e Minuta do Contrato

Por fim, na fase preparatória, é essencial a **elaboração do edital e, pelo menos, de uma minuta do contrato**. O edital é o documento que estabelece todas as regras da licitação e serve como referência para os participantes.

Já a minuta do contrato é um resumo das principais cláusulas contratuais e deve estar anexada ao edital, garantindo que os licitantes conheçam os termos do contrato ao qual estão concorrendo.



3.6) Orçamento Estimado

O **orçamento estimado** é um elemento essencial na fase preparatória de uma licitação. Ele consiste no **preço de referência** que será utilizado no edital para estabelecer o **valor médio de mercado do bem ou serviço a ser contratado**.



Importante!

É importante destacar que esse orçamento **não** se trata do recurso disponível para o contrato, mas sim de uma **estimativa que serve como base para a definição dos valores da licitação.**

Na prática, o orçamento estimado é elaborado pela administração pública por meio da composição dos preços obtidos a partir de diferentes fornecedores ou prestadores de serviço. Por exemplo, se a administração deseja adquirir notebooks para modernizar um órgão público, ela pode solicitar orçamentos a três fornecedores distintos e utilizar a média desses valores como referência para o preço a ser estabelecido no edital.

Confira o Art. 23 da Lei 14.133/21:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.



Fique ligado!

Uma **novidade** da nova lei 14.133/21 é que o orçamento estimado pode ser **mantido em sigilo pela administração pública**.

Isso significa que o valor não será divulgado no edital da licitação, com o objetivo de evitar que ele sirva de parâmetro para os licitantes e influencie na formulação de suas propostas.

Confira esse trecho da Lei 14.133/21:

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

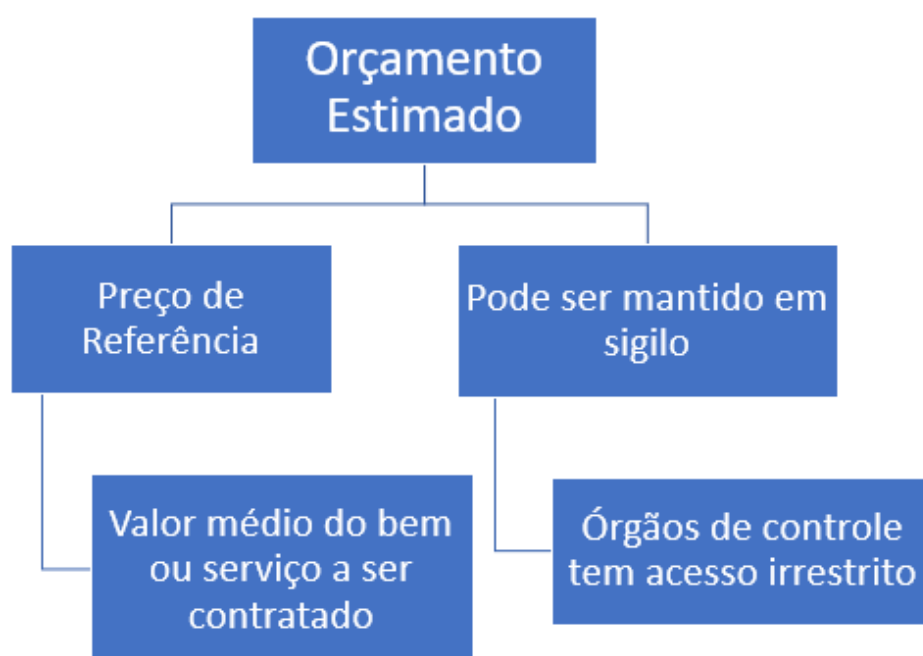
II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

Essa medida visa estimular uma concorrência mais livre e justa, permitindo que os licitantes elaborem suas propostas com base em seus próprios critérios e capacidades, sem se sentirem vinculados a um preço de referência estabelecido pela administração. No entanto, é necessário que a **decisão de manter o orçamento em sigilo seja devidamente motivada pela administração pública**.

É importante ressaltar que, apesar do sigilo em relação aos licitantes e à população em geral, **os órgãos de controle**, como os tribunais de contas, **têm acesso irrestrito ao orçamento estimado para fins de fiscalização e auditoria**, garantindo a transparência e a legalidade do processo licitatório.

Dessa forma, o orçamento estimado desempenha um papel crucial na fase preparatória da licitação, contribuindo para a definição dos valores da contratação e para a promoção de uma concorrência justa e transparente.



3.7) Itens de Consumo

Avançando para um ponto interessante trazido pela nova lei, destaco que as contratações realizadas na administração pública **devem se limitar a bens de qualidade comum**. Isso significa que a administração **só pode adquirir bens cuja qualidade não seja superior à necessária para cumprir a finalidade pretendida**.

Por exemplo, se a administração precisa de veículos oficiais para um órgão público, ela pode optar por modelos um pouco mais potentes, como um carro 1.6, caso seja necessário para viagens frequentes.

No entanto, é importante ressaltar que a administração não pode incluir no edital de licitação a aquisição de artigos de luxo, como uma Ferrari ou uma Lamborghini.



Importante!

A lei **veda expressamente a contratação de artigos de luxo**, **exceto se houver regulamentação específica** de cada poder para determinar o que constitui um bem de qualidade comum e o que é considerado um artigo de luxo.

Essa distinção é crucial, pois o conceito de luxo pode variar de pessoa para pessoa, sendo um termo jurídico indeterminado. Portanto, **cada poder deve elaborar seu regulamento para definir esses conceitos e possíveis exceções**, como a aquisição de artigos de luxo para presentear autoridades estrangeiras, desde que devidamente justificada.

Portanto, é fundamental estar atento a esses detalhes, pois são pontos relevantes para provas e concursos.

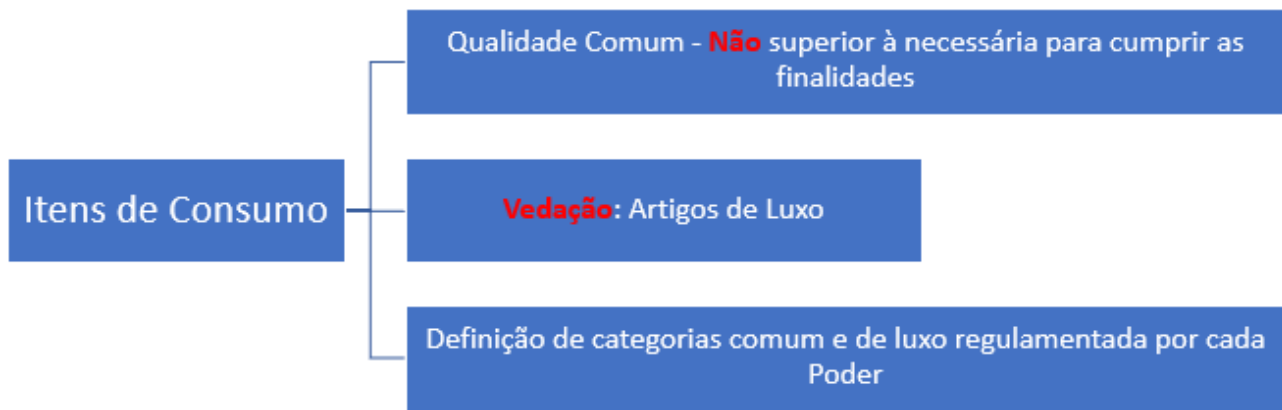
Confira o Art. 20 da Lei 14.133/21:

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo.

§ 2º A partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação desta Lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o § 1º deste artigo.

§ 3º (VETADO).



3.8) Licenciamento Ambiental

Vamos abordar um ponto interessante trazido pela nova lei de licitações: o **licenciamento ambiental**.

Primeiramente, a lei estabelece que, como regra, o **licenciamento ambiental é de responsabilidade da administração pública**. Isso significa que a administração é encarregada de obter a licença prévia, necessária para iniciar uma obra, como a construção de um hospital, por exemplo. Além da licença prévia, são requeridas outras licenças, como a de funcionamento e a do corpo de bombeiros, que também podem ser adquiridas pela administração pública.

No entanto, excepcionalmente, a administração **pode delegar parte dessas licenças para o particular contratado**. Essa transferência é discricionária, ou seja, fica a critério da administração decidir se delega ou não essas responsabilidades.



Importante!

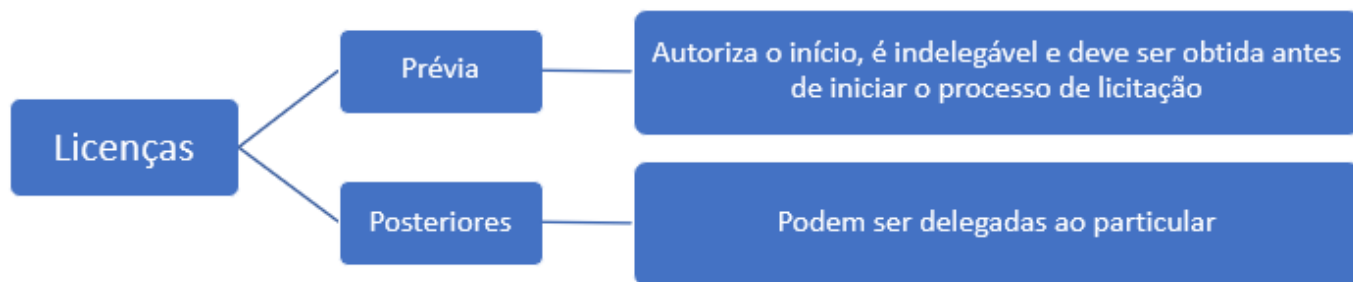
É importante ressaltar que as **licenças delegadas** devem estar **diretamente relacionadas ao objeto do contrato**.

Por exemplo, se uma empreiteira é contratada para construir um hospital, ela pode receber a delegação de responsabilidade pelas licenças necessárias para o funcionamento desse hospital, **mas não para outras atividades não relacionadas ao contrato**.

É fundamental que essas delegações estejam previstas no edital de licitação, garantindo que os participantes tenham conhecimento prévio das responsabilidades que assumirão caso sejam selecionados.

Além disso, é importante distinguir dois tipos de licenças: a prévia e as posteriores.

A licença prévia, que autoriza o início da obra, é indelegável e deve ser obtida pela administração antes mesmo de iniciar o processo de licitação. Já as licenças posteriores, como a de instalação, funcionamento, corpo de bombeiros e localização, podem ser delegadas ao particular, desde que estejam relacionadas ao objeto do contrato.



Confira um trecho do Art. 25 da Lei 14.133/21:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

(...)

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

I - obtenção do licenciamento ambiental;

II - realização da desapropriação autorizada pelo poder público.

§ 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência.

(...)

3.9) Desapropriação

Além do licenciamento ambiental, outro ponto relevante abordado pela nova lei de licitações é a **desapropriação**, que **também pode ser delegada ao particular contratado**.



Tome nota!

Prevista na Constituição Federal, a **desapropriação** ocorre quando **a administração pública transfere a titularidade de um bem particular para si**, mediante o pagamento de uma **indenização justa, prévia e em dinheiro**.

Um exemplo comum é quando a administração pública precisa construir uma estrada, mas há imóveis que podem obstruir o projeto. Nesse caso, ela pode desapropriar esses imóveis, desde que pague a indenização devida. Em geral, a desapropriação é responsabilidade direta do Estado, mas, assim como no licenciamento ambiental, pode ser delegada ao particular contratado para executar a obra.

No entanto, é importante ressaltar que essa delegação deve estar prevista no edital de licitação para que os participantes tenham conhecimento prévio das responsabilidades que assumirão. Além disso, essa delegação é discricionária, ou seja, fica a critério da administração decidir se a concede ou não.

É fundamental entender que a delegação da desapropriação ao particular é **restrita às desapropriações necessárias para o objeto do contrato**. Por exemplo, se uma empresa é contratada para construir uma estrada, ela só será responsável pelas desapropriações relacionadas a essa estrada, não a outras áreas.

Outro ponto importante a ser destacado são as duas fases da desapropriação: a fase declaratória e a fase executória.

- **Fase Declaratória:**

- Ocorre por meio de decreto ou lei e declara a utilidade pública do imóvel;
- É indelegável

- **Fase Executória:**

- Envolve a promoção efetiva da desapropriação;
- Pode ser delegada ao particular contratado
- O particular promove a desapropriação mediante o pagamento da indenização e a tomada do bem



Fique ligado!

Enquanto a **fase declaratória não pode ser delegada**, a **fase executória pode ser realizada pelo particular** contratado, desde que **previamente estabelecida no edital** de licitação.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1916086

CEBRASPE (CESPE) - 2022 - Analista da Defensoria Pública (DPE RO)/Redes e Comunicação de Dados

No edital de licitação regido pela Lei nº 14.133/2021, foram inseridas como responsabilidade da empresa contratada os itens a seguir.

I. Obtenção do licenciamento ambiental.

II. Realização da desapropriação autorizada pelo poder público.

Nesse caso, o edital

A) deve ser ajustado, pois ambas as responsabilidades são exclusivas do poder público e não podem ser transferidas para empresa terceirizada.

B) está correto, pois ambas as responsabilidades são legais.

C) deve ser anulado, pois ambas as responsabilidades não são previstas na lei.

D) deve ser ajustado, pois somente a responsabilidade I é prevista na lei.

E) deve ser ajustado, pois somente a responsabilidade II é prevista na lei.

GABARITO: LETRA B.

A lei traz a possibilidade de o edital prever as duas responsabilidades trazidas na questão para o contratado.

Veja:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

I - obtenção do licenciamento ambiental;

II - realização da desapropriação autorizada pelo poder público.

Confirmamos, portanto, o gabarito da questão na **LETRA B: está correto, pois ambas as responsabilidades são legais.**

GABARITO: LETRA B.

3.10) Participação Social

Vamos avançar explorando agora a participação social, conforme previsto na nova lei de licitações. Essa legislação introduz **duas formas de participação social** na fase preparatória da licitação, antes mesmo da divulgação do edital: **a audiência pública e a consulta pública**. Embora sejam institutos semelhantes, cada um possui suas distinções e regras específicas. Vamos entender como cada um funciona e quais são as diretrizes gerais para sua aplicação.

3.10.1) Audiência Pública

A audiência pública, como primeira forma de participação social prevista na nova lei de licitações, deve ocorrer **antes da publicação do edital**, sendo um evento que **visa discutir a contratação em questão e convocar a sociedade para expressar sua concordância ou discordância**.

Ela proporciona uma oportunidade para a sociedade debater com a administração pública sobre o contrato proposto, garantindo a manifestação de todos os interessados.

Vale ressaltar que a audiência pública **não é obrigatória**, sendo uma **decisão discricionária** do administrador, o que muitas vezes limita sua ocorrência na prática administrativa.

No entanto, quando realizada, **pode ser presencial ou à distância por meio eletrônico**. Além disso, é exigido que a convocação para a audiência seja divulgada pelo menos **oito dias úteis antes da data marcada**, com as informações pertinentes disponibilizadas previamente para os participantes se prepararem e formularem questionamentos ou argumentos.



Tome nota!

Se a audiência pública for marcada, por exemplo, para o dia 30 de um mês, a convocação para essa audiência deve anteceder 8 **dias úteis** do dia 30.

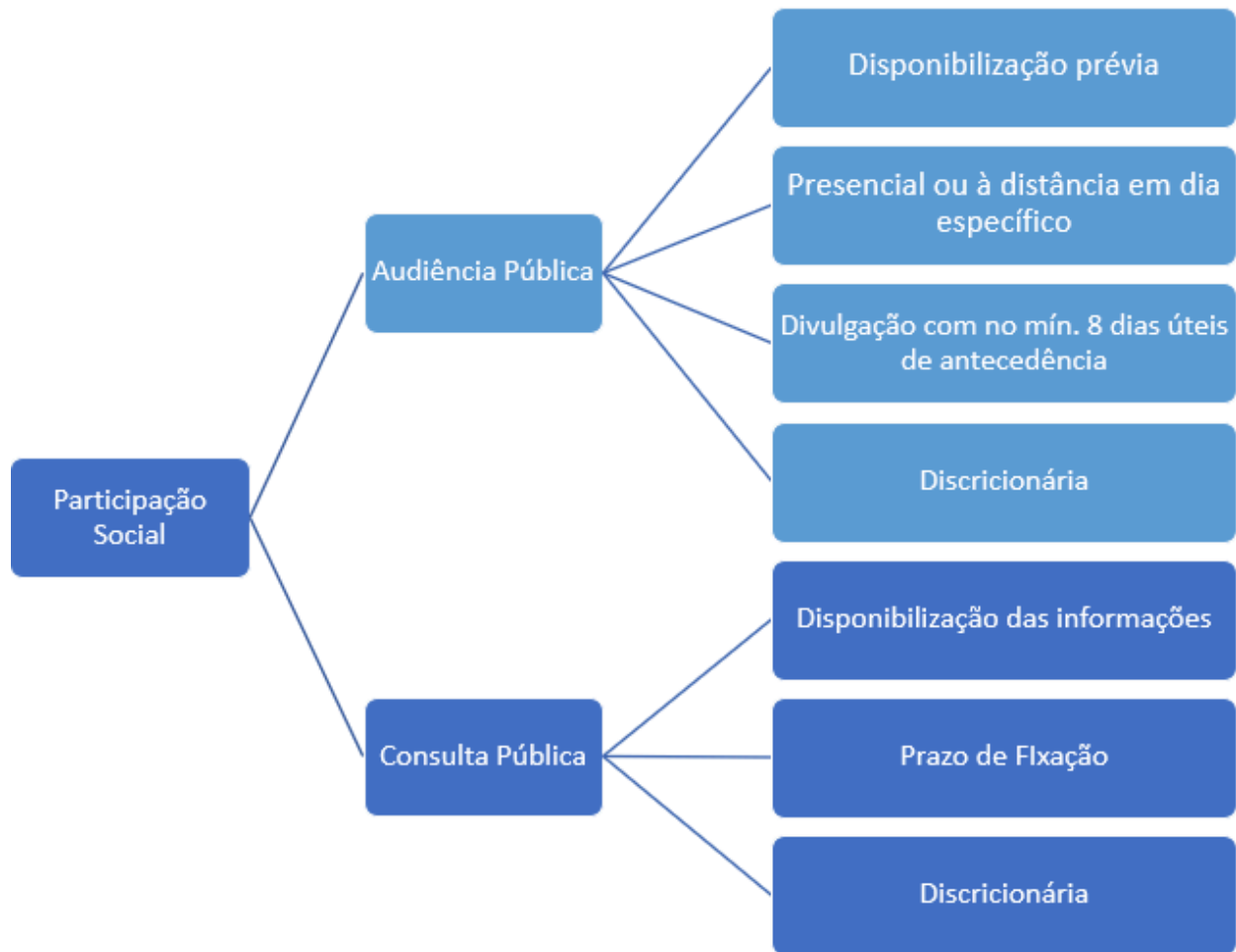
Vamos supor dia 18 será o oitavo dia útil anterior, nesse caso, no máximo dia 18 essa audiência deve ser divulgada. Pode ser divulgada antes, professor? Pode, só não pode ser divulgada posteriormente, pois tem que obedecer esse intervalo mínimo.

3.10.2) Consulta Pública

A segunda forma de participação social prevista na nova lei de licitações é a consulta pública. Assim como a audiência pública, a consulta pública **também é discricionária** e tem a finalidade de **envolver a sociedade na contratação** em questão, permitindo que as opiniões populares sejam ouvidas.

No entanto, **a principal diferença entre elas está no formato**: enquanto a audiência pública é um evento marcado onde as pessoas podem discutir presencialmente ou de forma eletrônica, **na consulta pública a administração apenas disponibiliza as informações pertinentes** para a sociedade, que pode então **concordar, discordar, acrescentar observações ou fazer questionamentos, sem a necessidade de um dia específico para isso, apenas um prazo para que as informações fiquem afixadas**.

A consulta pública ocorre por meio da disponibilização das informações em portais oficiais ou outros meios, e os interessados podem enviar seus questionamentos **diretamente** à administração pública.



Confira o Art. 21 da Lei 14.133/21:

Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.

Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.

3.11) Matriz de Alocação de Riscos

A matriz de alocação de riscos é um aspecto importante introduzido pela nova lei de licitações. Primeiramente, é essencial lembrar o conceito dessa matriz: trata-se de uma **cláusula contratual que compartilha os riscos econômicos entre o Estado e o particular envolvido no contrato**.

A finalidade principal é **manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato**, especificando **como os riscos serão distribuídos entre as partes**.

No contexto da matriz de alocação de riscos, a administração pública define quais riscos serão atribuídos a ela e quais serão atribuídos ao particular contratado. Essa distribuição detalhada dos riscos deve estar prevista no edital de licitação, sendo, **em regra, uma decisão discricionária** da administração.



Importante!

No entanto, há três casos em que essa matriz se torna **obrigatória, nas contratações**:

- **Integradas**
- **Semi-integradas**
- **De grande vulto** (contratos acima de 200 milhões de reais)

Confira o trecho do Art. 6 da Lei 14.133/21 que dispõe sobre esses temas:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXII - obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto**: aqueles cujo **valor estimado supera R\$ 200.000.000,00** (duzentos milhões de reais);

XXXII - **contratação integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - **contratação semi-integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

Um aspecto importante é a alocação de riscos para o particular. De acordo com a lei, apenas os riscos que podem ser segurados podem ser atribuídos ao particular. Isso significa que **apenas os riscos que podem ser cobertos por um seguro contratado pelo particular podem ser transferidos a ele**.

No entanto, há **exceções** em que o **risco é obrigatoriamente atribuído ao particular**, como nos casos de contratações integradas ou semi-integradas, quando o contratado causa um risco devido à escolha da solução de projeto básico. Nesses casos específicos, o contratado assume integralmente o risco, independentemente das disposições da matriz de alocação de riscos.

Assim, a matriz de alocação de riscos desempenha um papel crucial na definição das responsabilidades entre o Estado e o particular contratado, garantindo um equilíbrio adequado na execução dos contratos públicos.

Confira o Art. 22 da Lei 14.133/21:

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:

I - às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

II - à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual;

III - à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.



3.12) Reajustamento de preço

O reajustamento de preço é um aspecto crucial nos contratos públicos, vamos explorar alguns pontos importantes sobre ele. Em primeiro lugar, é fundamental compreender o que significa esse reajustamento.

Basicamente, trata-se de uma **forma de atualização monetária**, na qual a **administração pública ajusta o valor a ser pago ao particular contratado**. Por exemplo, suponha que um particular tenha participado de uma licitação com um valor de referência de R\$ 1 milhão para realizar uma obra. Ao finalizar a obra após 10 meses, o valor a ser recebido

pelo contratado não será o mesmo estipulado na licitação inicial, pois pode haver uma atualização monetária, ou seja, um reajustamento de preço.

Para que esse reajustamento ocorra, é **necessário que haja previsão no edital de licitação**. Caso contrário, a administração pública não está obrigada a realizar essa atualização. No edital, são especificados o índice de atualização a ser utilizado, que pode ser o IPCA, IPC, IGPN, entre outros, e a data-base, que é o período de referência para a atualização.



Fique ligado!

A **data-base** não é a data da proposta apresentada pelo particular ou da assinatura do contrato, como muitos pensam, mas sim **a data em que a administração realizou a pesquisa de preço ou estabeleceu o orçamento**.

Por exemplo, vamos supor que no mês de junho, a administração pública fez uma pesquisa de preço, com vários fornecedores. Lá na frente, em agosto, o contratado participou da licitação, apresentou sua proposta e em novembro houve a assinatura do contrato. Qual vai ser a data base para a atualização monetária, ou seja, esse reajuste de preços? Ele começa a contar a partir de junho, data em que foi realizada a pesquisa de preço, do orçamento, feito pela administração.

É importante ressaltar que o reajustamento de preço **não depende** do prazo ou da duração do contrato. **Pode ocorrer independentemente do período estabelecido para o contrato**.

Além disso, a administração pública **pode adotar mais de um índice específico setorial**, de acordo com a realidade do mercado dos insumos, conforme previsto no edital.

Confira um trecho do Art. 25 da Lei 14.133/21:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

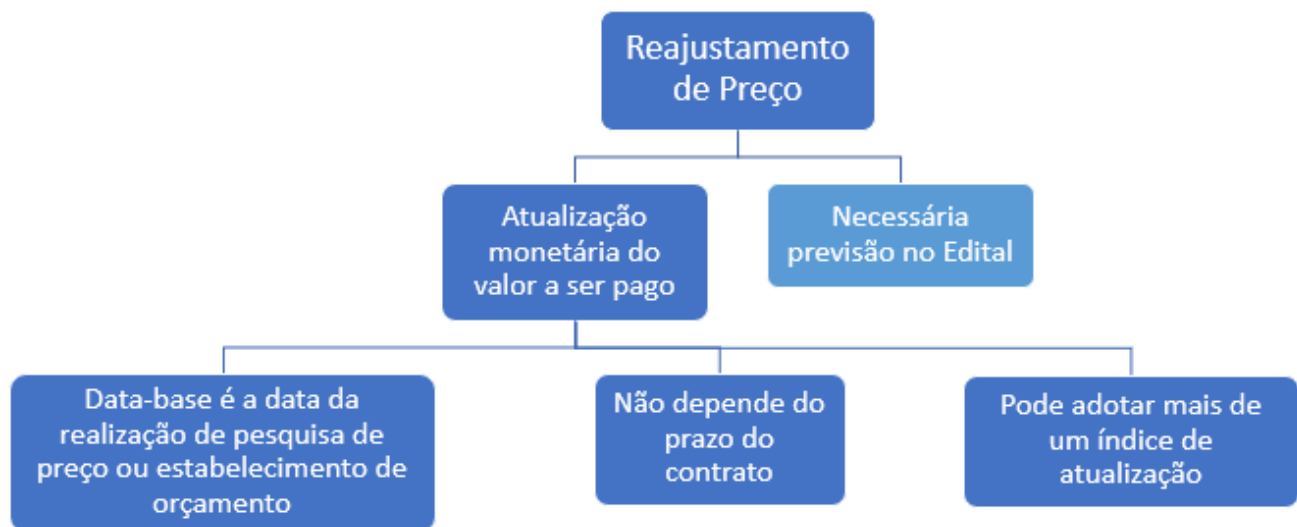
(...)

§ 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 8º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1938103

CEBRASPE (CESPE) - 2022 - Auditor Fiscal de Controle Externo (TCE-SC)/Engenharia Civil

Na execução do contrato de uma obra pública, licitada de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, a data do orçamento de referência é janeiro de 2021; a última data de entrega de propostas ocorreu em dezembro de 2021; o contrato foi assinado em janeiro de 2022; e o prazo contratual para execução do objeto é de dez meses. Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item subsecutivo, de acordo com a legislação adotada na licitação.

A data base a ser considerada em hipótese de reajustamento é vinculada a dezembro de 2021.

- () Certo
() Errado

GABARITO: ERRADO.

A questão versa acerca da Lei n.º 14.133 de 01 de abril de 2021, que se trata da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nesse contexto, a assertiva está **INCORRETA**, pois a data base a ser considerada em hipótese de reajustamento é data do orçamento estimado, ou seja, **janeiro de 2021**, conforme o art. 25, § 7º, da Lei n.º 14.133/21:

Art. 25. [...]

§ 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, **com data-base vinculada à data do orçamento** estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Portanto, assertiva **INCORRETA**.

3.13) Margem de Preferência

A margem de preferência é uma situação em que **a administração pública pode contratar um licitante que apresentou um preço mais alto do que outro concorrente**. Isso mesmo, não necessariamente o menor preço será escolhido.

Essa é a essência da margem de preferência. Existem certos tipos de bens ou serviços que, mesmo não tendo o menor preço, podem ser contratados devido a uma margem de preço superior que lhes é permitida.



Fique ligado!

A margem de preferência, embora não seja uma novidade, visto que já estava prevista na Lei 8.666, é um **assunto recorrente em provas de concurso**.

3.13.1) Bens Manufaturados e Serviços Nacionais

Quem tem direito a essa margem de preferência? Em primeiro lugar, **bens manufaturados**, ou seja, aqueles produzidos em série e padronizados, como carros, por exemplo.

Além disso, **serviços nacionais**, desde que atendam às normas técnicas brasileiras. A definição de "serviço nacional" pode variar de acordo com as normas técnicas, e é importante observar que essa preferência não é automática; ela pode ser de até **10%**, mas o Poder Executivo Federal pode aumentá-la para **20% em casos de bens ou serviços resultantes de desenvolvimento ou inovação tecnológica** no país.

Para que essa preferência seja aplicada, é **necessário que haja previsão no edital** de licitação. Essa previsão não pode ser adicionada posteriormente por meio de alterações no edital; ela **deve estar presente desde o início**. Os licitantes precisam estar cientes dessa margem de preferência ao participarem da licitação.

Em resumo, a margem de preferência é uma ferramenta que permite à administração pública escolher um licitante que ofereça um preço mais alto, desde que se encaixe nos critérios estabelecidos, contribuindo para o estímulo à produção nacional e à inovação tecnológica no país.

3.13.2) Bens Reciclados, Recicláveis ou Biodegradáveis

Vamos abordar outro ponto importante relacionado à margem de preferência: a possibilidade de sua aplicação em **bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis**.

Primeiramente, é crucial compreender as distinções entre esses tipos de bens.

- Bem Reciclável: Pode ser processado novamente após o uso inicial (Ex.: Papel aquático);
- Bem Reciclado: Já passou por esse processo e foi transformado em um novo produto;
- Bens Biodegradáveis: Não causam grande impacto ambiental em seu descarte inadequado.

As mesmas regras gerais aplicadas aos bens manufaturados e serviços nacionais se aplicam aqui, incluindo o limite de preferência de até 10%. No entanto, ao contrário dos casos anteriores, **não há** uma preferência adicional de 20%. **A margem de preferência para bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis é limitada a 10%.**

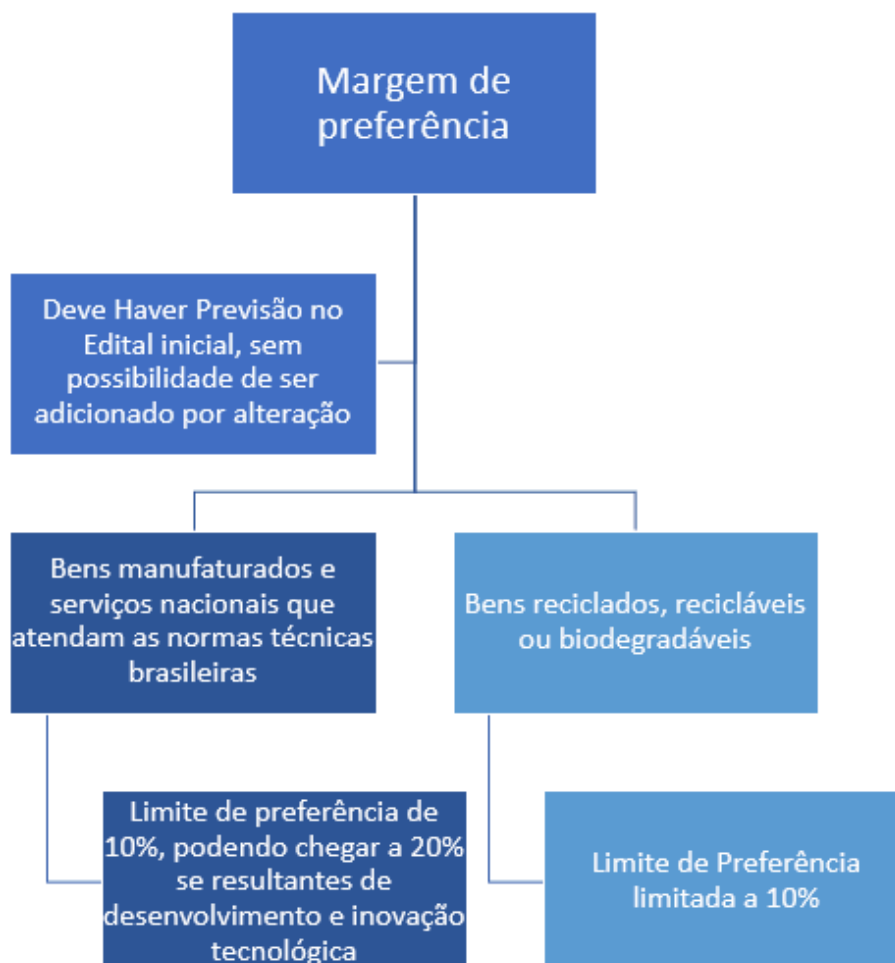
Assim como nos casos anteriores, é **necessário que haja previsão no edital** para a aplicação dessa margem de preferência, e ela não pode ser adicionada posteriormente por meio de alterações no edital.

É fundamental compreender que essa medida está alinhada com o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional sustentável, conforme previsto no artigo 11.

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Ao priorizar bens que contribuem para a sustentabilidade ambiental e atendem a normas técnicas brasileiras, estamos promovendo tanto o desenvolvimento nacional quanto a preservação do meio ambiente, cumprindo assim uma das finalidades da licitação.



Fique ligado!

Vamos considerar o seguinte cenário: a administração pública decide realizar uma licitação para comprar papel A4 para suas repartições. No edital, ela inclui uma margem de preferência de 10% para produtos reciclados. Digamos que:

- A empresa Alpha ofereça papel A4 não reciclado a um preço de R\$ 30,00 por resma;
- A empresa Beta ofereça papel A4 reciclado pelo preço de R\$ 32,00 por resma.

Nesse caso, a empresa Beta está dentro da margem de preferência estabelecida, pois apresentou um produto reciclado.

Apesar de a empresa Alpha ter apresentado a proposta mais barata, a administração pública avaliará se há alguma outra proposta de produto reciclado dentro da margem de até 10% sobre o valor mais baixo oferecido. Ou seja, se há alguma proposta de papel reciclado com preço de até R\$ 33,00.

Se houver alguma proposta dentro desse limite, ela será a escolhida, mesmo que tenha um preço mais alto do que a proposta da empresa Alpha. Nesse exemplo, **a empresa Beta, mesmo com uma oferta de preço mais elevada, será selecionada devido à margem de preferência que beneficia produtos reciclados.**

Essa é uma forma de entender como a margem de preferência pode influenciar a escolha do fornecedor em uma licitação, mesmo quando ele não oferece o preço mais baixo.

Confira o Art. 26 da Lei 14.133/21:

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para:

- I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;
- II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.

§ 1º A margem de preferência de que trata o caput deste artigo:

I - será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal, no caso do inciso I do caput deste artigo;

II - poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;

III - poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20% (vinte por cento).

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no País for inferior:

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

II - aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso.

§ 6º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

O Artigo 27 da Lei 14.133/21 estabelece a obrigatoriedade de **divulgação, em um sítio eletrônico oficial, da relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no artigo 26** da mesma lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

Dessa forma, qualquer cidadão ou entidade interessada poderá acessar o sítio eletrônico oficial e verificar como os recursos públicos foram distribuídos entre as empresas contratadas, promovendo assim a transparência e o controle social sobre as contratações públicas.

Confira o Art. 27 da Lei 14.133/21:

Art. 27. Será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no art. 26 desta Lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

3.14) Gestão de Materiais, Obras, Serviços, Licitações e Contratos

O Artigo 19 da Lei 14.133/21 estabelece uma série de diretrizes que os órgãos da Administração Pública devem seguir em relação à gestão de materiais, obras, serviços, licitações e contratos. Vamos ver cada ponto com exemplos práticos para ilustrar seu funcionamento na prática:

DIRETRIZES		
ITEM	EXPLICAÇÃO	EXEMPLO
Centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços	Os órgãos devem criar instrumentos que permitam a centralização dos processos de compra e contratação, buscando eficiência e economia	Um órgão municipal pode centralizar a compra de materiais de escritório para todas as repartições, evitando compras fragmentadas e negociando melhores preços em larga escala
Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras	Os órgãos devem criar um catálogo online com padrões para compras, serviços e obras, facilitando o processo de aquisição	Um estado pode disponibilizar um catálogo eletrônico com especificações de veículos para serem utilizados pela polícia, permitindo que os municípios façam suas compras de forma padronizada e mais eficiente
Sistema informatizado de acompanhamento de obras	Os órgãos devem implementar sistemas informatizados para acompanhar obras, incluindo recursos de imagem e vídeo	Um órgão responsável pela construção de uma escola pode utilizar drones para registrar o progresso da obra e disponibilizar essas imagens em um sistema online para acompanhamento em tempo real
Modelos de minutas de editais, termos de referência e contratos padronizados	Os órgãos devem desenvolver modelos padronizados de documentos relacionados a licitações e contratos	Um município pode adotar um modelo de edital para contratação de serviços de limpeza urbana, garantindo maior transparência e agilidade nos processos licitatórios
Adoção gradativa de tecnologias para criação de modelos digitais de obras e serviços	Os órgãos devem promover a adoção de tecnologias integradas para criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços	Um departamento de infraestrutura pode utilizar o Building Information Modeling (BIM) para planejar e executar projetos de construção civil, aumentando a eficiência e reduzindo custos

É importante destacar que a não utilização desses instrumentos deve ser justificada por escrito e anexada ao processo licitatório, garantindo transparência e prestação de contas. Além disso, nas licitações de obras e serviços de engenharia, deve-se preferencialmente adotar a Modelagem da Informação da Construção (BIM) ou tecnologias similares, visando aprimorar a qualidade e eficiência desses projetos.

Confira o Art. 19 da Lei 14.133/21:

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

- I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;
- II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
- III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo;
- IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
- V - promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

§ 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.

3.15) Mão de Obra na Execução do Objeto Contratual

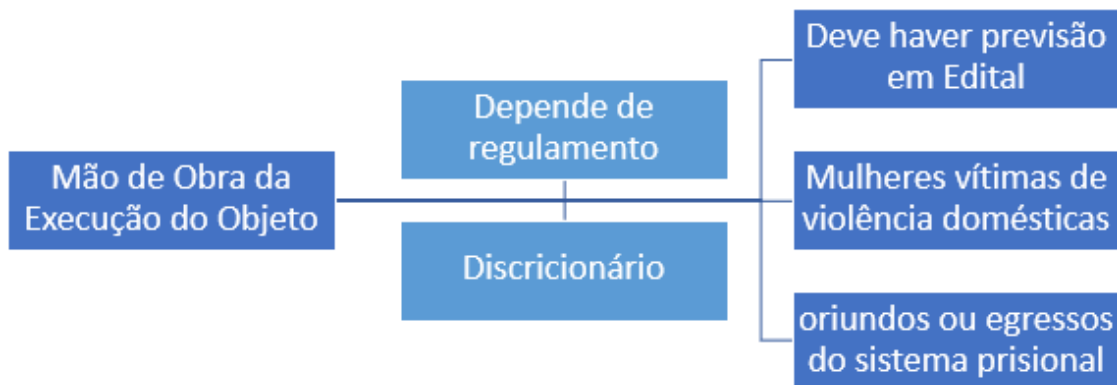
Vamos explorar outro aspecto importante trazido pela lei, relacionado à **mão de obra na execução do objeto contratual**.

Imagine que a administração pública contrate uma empresa privada para realizar uma obra, como a construção de uma escola. Essa empresa, por sua vez, possui diversos funcionários que participarão da execução desse projeto. O que a lei estabelece é interessante: ela **permite que a administração exija um percentual mínimo de certos grupos de trabalhadores dentro da equipe contratada**.

Esses grupos podem incluir **mulheres vítimas de violência doméstica ou pessoas que tenham passado pelo sistema prisional**.

Por exemplo, o edital de licitação pode determinar que, se a empresa vencedora tiver 100 funcionários trabalhando na obra, pelo menos 5% deles devem ser mulheres vítimas de violência doméstica e outros 5% devem ser egressos do sistema prisional. Essa exigência é **discricionária**, ou seja, a administração pode ou não aplicá-la, dependendo de suas políticas e objetivos específicos.

É importante notar que essa exigência não está diretamente prevista na lei de licitações. Embora a lei permita que a administração imponha esse percentual mínimo, ela **requer a publicação de um regulamento** para detalhar como essa exigência será aplicada e qual será o percentual exigido. Portanto, um decreto ou regulamento é necessário para especificar os detalhes e os procedimentos relacionados a essa medida.



Confira o trecho do Art. 25 da Lei 14.133/21:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

(...)

§ 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

- I - mulheres vítimas de violência doméstica;
- II - oriundos ou egressos do sistema prisional.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1916961

CEBRASPE (CESPE) - 2022 - Técnico da Defensoria Pública (DPE RO)/Técnico em Informática

Em uma licitação regida pela Lei nº 14.133/2021, consta no edital, na forma disposta em regulamento, exigência que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

- I. pessoas oriundas do sistema prisional.
- II. mulheres vítimas de violência doméstica.

Nesse cenário, o edital:

- A) está correto, desde que a contratação seja de empresa brasileira e seja celebrado com a administração pública Federal.
- B) está correto nas duas exigências.
- C) deve ser revisto, somente a exigência I é prevista na lei.
- D) deve ser revisto, somente a exigência II é prevista na lei.
- E) deve ser revisto, as exigências I e II não estão previstas na lei.

GABARITO: LETRA B.

A questão versa acerca da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que se trata da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nesse contexto, o edital narrado pela questão está correto em suas duas exigências, uma vez que a própria Lei Nova autoriza a exigência, em edital, que preveja que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por pessoas oriundas do sistema prisional ou mulheres vítimas de violência doméstica, conforme o art. 25, § 9º, incisos I e II, da Nova Lei:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

[...]

§ 9º O **edital poderá**, na forma disposta em regulamento, **exigir que percentual mínimo da mão de obra** responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

I - **mulheres vítimas de violência doméstica**;

II - **oriundos ou egressos do sistema prisional**.

Portanto, gabarito **LETRA B**.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960